Политика конфиденциальности и обработки персональных данных при использовании сайтов и мобильных приложений АО Колеса

Политика конфиденциальности и обработки персональных данных при использовании сайтов и мобильных приложений АО Колеса (далее – Политика) определяет порядок и устанавливает требования по обеспечению АО Колеса (далее – Компания) безопасности Ваших персональных данных (далее – Данные), и также какие данные получает, как использует и обменивается ими с другими лицами.

Полным и безоговорочным принятием Пользователем Политики является совершение Пользователем действий, направленных на использование Интернет-ресурсов, в том числе, поиск, просмотр или подача объявлений, регистрация на интернет-ресурсе, оставление комментариев, направление сообщений через форму связи и прочие действия по использованию функциональности Интернет-ресурсов.

Что Компания считает Данными

Для Компании цели, принципы и правовые основы деятельности, связанные со сбором, обработкой и защитой Данных имеют важное значение и являются важным приоритетом. Поэтому, Компания считает «персональными» те Данные, которые связаны с Вами, а именно – Пользователем сайтов www.krisha.kz, www.kolesa.kz и мобильные приложения krisha.kz, kolesa.kz (далее – Интернет-ресурсы) и/или предоставленные Вами, в т.ч. о третьих лицах, для оказания Услуг.

Какие данные о Вас получает Компания

Компания получает или собирает информацию для предоставления информационных услуг по размещению, обработке и переработке данных пользователя через личный кабинет на информационных интернет-ресурсах и приложениях kolesa.kz, krisha.kz, а также услуг и сервисов партнеров Компании (далее – Услуг), в том числе при установке и использовании интернет-ресурсов и осуществлении доступа к ним.

Информация, предоставляемая Вами:

Данные необходимы Компании для защиты безопасности Пользователей, безопасного предоставления Услуг и надлежащего оказания Услуг, выполнения обязательств перед Пользователями.

Пользователь – посетитель Интернет-ресурсов;

Пользовательские данные – это ИИН, ФИО, номер мобильного телефона, дата и/или год рождения, адрес электронной почты, адрес проживания, документ о государственной регистрации юридического лица, талон/свидетельство на осуществление предпринимательской деятельности, сведения об имуществе (имущественном положении) на автотранспорт, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имуществ в том числе Данные указанные в Перечне (включая аналогичные данные третьих лиц, указанные Пользователем для оказания Услуг);

Клиент – Пользователь, размещающий на Интернет-ресурсах контент.

С согласия Пользователя Интернет-ресурсы получают доступ к:

- геолокации (для определения местоположения);
- галерее фотографий (только в случае, если Вы намерены выбрать фото для профиля или для размещения объявлений);
- камере мобильного устройства Пользователя (доступ, например, позволит Пользователю сделать фото).

Пользовательский контент Интернет-ресурсов

Изображение профиля — это изображение или фотография, предназначенные для публичного графического представления Пользователя в Интернет-ресурсах;

Изображение товаров/услуг – это изображение или фотография, предназначенные для публичного размещения графического представления товара/услуги при размещении объявлений;

Контент — это отзывы Пользователя о товарах/услугах, клиентском опыте на Интернет-ресурсах, сообщения, отправляемые Пользователем при совершении Операции в Интернет-ресурсах;

Неприемлемый контент – изображение профиля и/или Изображение товаров/услуг, Контент, нарушающие требования Компании и/или законодательства Республики Казахстан.

Компания запрещает размещать Контент, Изображение профиля, Изображения товаров/услуг и (или) иную информацию Пользователя:

- призывающие к нарушению законодательства Республики Казахстан или нарушающие его;
- разглашающие Данные и иную конфиденциальную информацию о третьих лицах в отсутствии письменного согласия лиц;
- содержащие изображения третьих лиц;
- содержащие угрозы, пропаганду насилия, жестокости;
- содержащие в любом виде оскорбления или дискриминацию по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, гендерного отношения или отсутствие такового, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;
- порнографического, эротического характера, в том числе изображения обнаженных или полуобнаженных натур, эротических товаров/услуг и т.д;
- не основанные на личном клиентском опыте: отзыв со слов третьих лиц, выводы о работе/оказании услуг, сделанные на основании публикаций, промо-материалов, рекламы, ценовой политики;
- содержащие бессмысленные сообщения (флуд), повторы, спам, ненормативную лексику (бранные, вульгарные, нецензурные слова, речевые обороты и выражения).

При выявлении Неприемлемого контента и сведений, содержащих по мнению Компании подозрительные, незаконные сведения, которые могут повлечь нарушение норм этики, морали и законодательства Республики Казахстан, Компания вправе скрыть, удалить его без уведомления Пользователя, а также заблокировать возможность Пользователя размещать Контент, Изображение профиля, Изображения товаров/услуг.

Размещение Пользователем Изображения профиля является согласием на его использование в сервисах третьих лиц, предоставляющих услуги через Интернет-ресурсы.

Информация, собираемая автоматически

Данные об использовании

Компания собирает диагностическую информацию, а также сведения и информацию о производительности при установке и использовании Интернет-ресурсов. К этой категории относится информация о Ваших действиях (например, как Вы используете Интернет-ресурсы, как Вы взаимодействуете с другими Пользователями с их помощью и т.п.), дата и время визитов с Интернет-ресурса, история просмотра страниц, история поиска, журналы и отчеты о диагностике, сбоях и характеристиках работы Интернет-ресурсов, модель устройства, информация об операционной системе, данные браузера, IP-адрес, уникальные идентификаторы пользователя и устройства, рекламные идентификаторы.

Информация, поступающая от третьих лиц

Такая информация необходима для надлежащего оказания Услуг, выполнения договорных обязательств перед Пользователями и третьими лицами.

Компания получает информацию, предоставляемую третьими лицами, которая может содержать данные о Пользователе, иных лицах, указанных Пользователем. Например, когда клиенты Компании используют Интернет-ресурсы, они могут предоставлять нам Ваш номер телефона и(или) иные данные.

Сторонние организации

Компания сотрудничает со сторонними организациями, которые помогают нам обеспечивать работу, предоставлять, совершенствовать, анализировать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги Компании. Например, мы работаем с компаниями, предоставляющие: услуги информационного и технического взаимодействия в процессе оказания услуг Компания; банковские услуги; государственные и иные услуги. В некоторых ситуациях эти компании могут предоставлять нам информацию о Вас.

Интернет-ресурсы позволяют Вам использовать услуги Компании вместе с услугами третьих лиц. Если Вы используете Услуги с услугами третьих лиц, мы можем получать информацию о Вас, или иных лицах, предоставленную Вами, от этих третьих лиц, а Ваше имя, номер мобильного телефона, изображение профиля в Интернет-ресурсах может использоваться в сервисах третьих лиц.

Соблюдение правовых обязательств

Компания обрабатывает Ваши Данные, в целях соблюдения и исполнения требований законодательства, например, для выполнения наших обязательств перед государственными органами, в связи с создание и управление личными кабинетами на kolesa.kz и krisha.kz, при возникновении технических трудностей и доступа к различным функциям на Интернет-ресурсах, для предотвращения мошенничества, неправильного использования Услуг, а также для обеспечения безопасности данных.

Связь с Пользователем и маркетинг

Компания обрабатывает Ваши данные чтобы направлять Вам уведомления, предложения и информации, касающихся использования интернет-ресурсов, оказания Услуг, предоставления маркетинговой информации, а также обработки ваших запросов.

Улучшение качества

Компания может обрабатывать Ваши данные в целях улучшения работы Интернет-ресурсов, разработки и предоставления Вам новых продуктов и расширения Услуг.

Как Компания обменивается Вашими данными

Компания не разглашает и не передает третьим лицам Ваши персональные данные, в т.ч. по операциям, полученным с использованием Интернет-ресурсов, за исключением следующих случаев:

- Вы (Ваш родитель или опекун) явно выразили свое согласие на такие действия
- Передача предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан

При предоставлении Компанией персональных данных третьих лиц (в т.ч. ИИН, ФИО, номер мобильного телефона, дата и/или год рождения, адрес электронной почты, адрес проживания, документ о государственной регистрации юридического лица, талон/свидетельство на осуществление предпринимательской деятельности, сведения об имуществе (имущественном положении) на автотранспорт, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имуществ в том числе Данные указанные в Перечне (включая аналогичные данные третьих лиц, указанные Пользователем для оказания Услуг); напрямую или через третьих лиц, Вы подтверждаете, что получили их согласие на сбор, обработку) персональных данных Компании и третьим лицам для предоставления соответствующих услуг без права размещения данных в общедоступных источниках информации.

Перечень способов получения согласия определяется одним из нижеследующих по усмотрению Компании:

1) путем направления короткого сообщения (sms);

2) проставления пользователем галочки в соответствующей плашке;

3) направления оригинала/сканированной формы заявления по адресу Компании;[АИ1]

4) в том числе при отправке сообщений на Интернет-ресурсы, на проверку (анализ) в Компанию, жалобу, а также написание отзыва о работе интернет-ресурсов, работниках Компании), и иное использование ресурсов и функционала Интернет-ресурсов является согласием Пользователя на сбор и обработку его Данных.

– Предоставление согласия означает, что Пользователь ознакомлен с текстом настоящей Политики;

– Ознакомлен с перечнем собираемых персональных данных, связанных со Пользователем;

– При предоставлении Компании персональных данных третьих лиц Пользователь подтверждает, что получил их согласие на передачу Персональных данных Компании и третьим лицам для предоставления соответствующих услуг. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Интернет-ресурса, в том числе за правильность введенных на Интернет-ресурсы данных и соответствие введенных данных документам третьих лиц;

– Ознакомлен и подтверждает полное и безусловное согласие Пользователя с нижеследующим:

Пользователь дает свое согласие Компании, а также третьим лицам, связанным, как в настоящее время, так и в будущем с Компанией какими-либо правоотношениями, на сбор и обработку его персональных данных, которые могут включать следующие данные: ИИН, Ф.И.О., номер телефона, дата рождения, адрес электронной почты, документ о государственной регистрации юридического лица, талон/свидетельство на осуществление предпринимательской деятельности, сведения об имуществе (имущественном положении) на автотранспорт, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имуществ в том числе Данные указанные в Перечне, с целью получения консультации и/или отзыва, зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, а также их изменение и/или дополнение в порядке, не противоречащем законодательству Республики Казахстан, в том числе путем:

- использования предоставленных Пользователем сведений для получения Услуги;
- отслеживания моих действий при работе с Интернет-ресурсом, в том числе с использованием программ мониторинга активности, в целях контроля за использованием технических средств Компании, для выполнения установленных требований по обеспечению конфиденциальности информации;
- соблюдения и обеспечения сохранности коммерческой тайны, персональных данных ограниченного доступа;
- соблюдения требований настоящей Политики.

Настоящее Согласие действует до достижения поставленной цели сбора, Услуги (или иной услуги) на Интернет-ресурсе, а также срока выполнения требований законодательства по хранению и обработке персональных данных».

Вы самостоятельно несете ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Интернет-ресурсов, в том числе за правильность введенных в Интернет-ресурсах данных и соответствие введенных данных документам третьих лиц, удостоверяющим личность.

Какие меры безопасности использует Компания для сохранения конфиденциальности информации

Компания обладает современными технологиями и внутренними процедурами и осуществляет все действия, направленные для защиты Ваших данных от постороннего вмешательства, несанкционированных попыток доступа к информации, изменения, выявление наличия искажений и/или изменений в содержании электронных документов, раскрытия или уничтожения.

Интернет-ресурсы обеспечивает защиту передаваемых данных между Вами и Компанией в сети интернет по защищенному протоколу HTTPS, используя криптографический протокол TLS v1.2. Ваши пароли в системе Компании не отображаются, хранятся и передаются исключительно в зашифрованном виде.

Интернет-ресурсы обеспечивает защиту передаваемых данных между Вами и Компанией в сети интернет.

Вы обязуетесь, не разглашать, не предоставлять и скрывать при наборе от третьих лиц данные своей учетной записи, такие как логин и пароль. Рекомендуется пользоваться и своевременно обновлять антивирусные программы для обеспечения максимальной

защиты. Соблюдение Вами рекомендаций Компании позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной информации.

Информация про Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы является программным обеспечением, предоставляющее Вам доступ к сервисам удаленного обслуживания, предназначенное для осуществления Вами операций в личном кабинете посредством мобильного телефона или иного устройства с доступом в Интернет.

Соблюдение конфиденциальности Ваших данных на уровне компании, удаление учетной записи

Компания будет хранить Ваши данные в соответствии с Политикой, пока они будут необходимы для достижения целей их сбора и обработки, и/или в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

Вы можете инициировать удаление Вашей учетной записи. Когда процесс удаления будет завершён, все данные удалятся.

При наличии не исполненного обязательства Вы не можете отозвать согласие на сбор, обработку данных.

Вопросы о конфиденциальности

Политика распространяется на всех Пользователей, и применяется в отношении предоставленных им Данных во время пользования Интернет-ресурсами.

В случае, если Вы не согласны с Политикой, Вы обязаны отказаться от использования Интернет-ресурсами или связаться с Компанией и оставить письменное обращение по адресу: ул. Шевченко 157/4, г. Алматы, Республика Казахстан.

Вы соглашаетесь, что в случае отказа полностью или частично от принятия условий Политики, все или часть функций Интернет-ресурсов могут стать для Вас недоступны, поскольку наличие такого отказа, ведет к невозможности законного предоставления услуг Компанией.

Если у Вас есть иные вопросы к Политике, Вы можете обращаться по телефону +7 7705 031 11 86.
Вы вправе в любое время отказаться от получения сообщений на мессенджер Whatsapp. Для этого необходимо связаться по следующему номеру телефона: 8 771 228 02 97.

Компания очень серьезно относится к Вашей конфиденциальности. Мы проанализируем Ваше обращение, чтобы определить оптимальный ответ на Ваш вопрос и предоставим ответ в сроки, согласно законодательству.

Все споры и разногласия, возникающие из отношений между Вами, как пользователем Интернет-ресурсов и Компанией, будут разрешаться путем переговоров (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. В случае, если соглашение не будет достигнуто, спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Политика в любой момент может быть изменена или дополнена без какого-либо предварительного уведомления Пользователей. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-ресурсе.

К Политике и отношениям между Пользователем и Компанией, применяются требования законодательства Республики Казахстан.
Все права на Интернет-ресурсы, в том числе реализуемые и разрабатываемые подвязанные сервисы принадлежат АО Колеса.